



# INDUSTRIE DE L'ASSURANCE

**CONNAISSANCES  
GENERALE DE  
L'ASSURANCE**

**FINANCEMENT**

**L'ENTREPRISE  
D'ASSURANCE**

**SUJET DE  
FORMATIONS QUE  
NOUS ALLONS  
ABORDER**

**INTERMEDIATION  
EN ASSURANCE**

**GESTION DES  
RISQUES**

**DROIT RELATIF AUX  
INTERMEDIAIRE EN  
ASSURANCE**



# CONNAISSANCES GENERALES DE L'ASSURANCE







# DE L'AIDE MUTUELLE A LA COMMUNAUTE DES RISQUES



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire page 10*

De l'aide mutuelle à la  
communauté de risques

## **Avoir besoin de l'aide d'autrui :**

Dans notre existence nous sommes constamment mis en danger.

Dans certaines situations on a besoin de l'aide d'autrui pour s'en sortir

Heureusement nous nous organisons en communauté et cela nous donne la sécurité et le sentiment d'être protégé.

D'où l'expression bien connue « L'union fait la force » !



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 10-11*

De l'aide mutuelle à la communauté de risques

## Aide volontaire par solidarité c'est quoi ? :

On peut parler de l'entraide.

La famille est la première forme de communauté

Solidarité basée sur la mutualité :

- Solidarité dans le cadre des amis et de la famille
- Personnes bénévoles dans des associations, sapeurs-pompiers volontaires...
- Aider une personne âgée à porter ses courses
- Faire des dons lors de catastrophes naturelles ou guerres

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 11-12*

De l'aide mutuelle à la communauté de risques

**La communauté de risque c'est quoi ? :**

C'est une sorte de réseau créé avec ses propres règles.

Principe de mutualité : Un pour tous, tous pour un !

Protéger les personnes qui courent un même risque et que toutes ses personnes assument ensemble les conséquence de celui-ci.

Le risque est ainsi réparti sur plusieurs épaule plutôt que de l'assumer seul.





# DE LA COMMUNAUTE DE RISQUE A L'ASSURANCE MODERNE

## 14 caractéristiques

1. Communauté des assurés
2. Droit à la prestation
3. Mutualité
4. Protection et sécurité
5. Besoin pécuniaire
6. Enrichissement illégitime
7. Prime
8. Estimation préalable
9. Loi des grands nombres
10. Hasard / événement fortuit
11. Cumul
12. Conformité à un plan
13. Exploitation économique
14. Equipe pour la sécurité

**Important**

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

**EXERCICE :** *par groupe*  
*(30 Minutes de préparation)*

Répartis en groupe, à l'aide de vos connaissances et du livre, vous allez nous présenter 14 caractéristiques de l'assurance.

## GROUPE 1

- Communauté des assurés
- Droit à la prestation
- Mutualité

## GROUPE 2

- Protection et sécurité
- Besoin pécuniaire
- Enrichissement illégitime

## GROUPE 3

1. Prime
2. Estimation préalable
3. Loi des grands nombres
4. Hasard / évènement fortuit
5. Cumul

## GROUPE 4

1. Conformité à un plan
2. Exploitation économique
3. Equipe pour la sécurité



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 1. Communauté des assurés

Les assurés forment une communauté de risques et l'organisation de celle-ci est assumée par l'entreprise d'assurance.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 2. Droit à la prestation

Les assurés ont un droit à la prestation. En cas de sinistre, l'entreprise d'assurance doit leur fournir la prestation.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 3. Mutualité

La communauté des assurés est basée sur le principe de **la mutualité**.

Un contrat est conclu avec chaque assuré et inscrit dans une police d'assurance.

Grâce aux **primes versées** par les assurés, l'entreprise paie ses **frais administratifs** ainsi que les **prestations dues** aux membres de la communauté des assurés.



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 4. Protection des assurés

L'assuré obtient une protection et de la sécurité pendant la durée de l'assurance.

Il ne craint plus rien en cas de sinistre car la protection d'assurance lui garantit une plus grande liberté financière.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 5. Besoin pécuniaire

L'assurance couvre le besoin pécuniaire résultant de l'évènement assuré.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 6. Enrichissement illégitime

L'assuré ne doit pas s'enrichir au dépens des autres assurés. C'est interdit !

La fraude ou l'escroquerie à l'assurance est une grave violation de ce principe.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 7. Prime

La prime est le prix à payer pour la protection d'assurance. Elle sert à financer les frais administratifs et les prestations d'assurance.



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 8. Estimation préalable

L'entreprise calcule les futurs frais administratif ainsi que les prestations futures pour estimer la prime. (grâce notamment à la loi des grands nombres)

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 9. Loi des grands nombres

La loi des grands nombres permet l'estimation de la prime. Elle permet de déterminer la prime en faisant des calculs de probabilité.

Les actuaires peuvent déduire du nombre de sinistres survenus les années précédentes le nombre assez exact des futurs sinistres.

## 9. Loi des grands nombres

**Exemple pour mieux comprendre :**

On peut démontrer cela en jouant aux dés :

Je jette les dés **30** fois et le chiffre **4** sort **9** fois.

Normalement, le dé ayant **6** faces, il devrait y avoir autant de chances que les faces sortent autant les unes que les autres.

C'est-à-dire **5** fois.

Il est donc sorti **4 fois de plus qu'attendu.**

Calcul :

**30**

—

**6**

=

**5**

*Lire attentivement les pages  
20 et 21 pour bien  
comprendre si besoin*

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 10. Hasard / évènement fortuit

La loi des grands nombres se base sur le hasard.

Il faut tout de même baser les observations sur :

- Une communauté d'assurés homogène
- L'évènement assuré ne soit pas provoqué volontairement par l'assuré

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

Lire pages 15-> 25

## 11. Cumul

Un cumul est une accumulation de cas d'assurance qui peut entraîner une hausse inattendue de prestations qui dépasse le montant des encaissements de primes.

Pour éviter cela l'entreprise peut effectuer une meilleure répartition des risques.

*Exemple :*

*Assurer un maximum de personnes dans différents Cantons pour l'assurance bâtiment afin d'éviter qu'une tempête de grêle touche tous les assurés et que les frais soient plus élevés que les primes encaissées.*



# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 12. Conformité à un plan

Chaque assurance doit avoir un plan d'exploitation.

Grâce à ce plan, l'autorité de surveillance étatique peut contrôler si l'entreprise est en mesure de respecter les exigences.

Le but est de protéger la confiance des assurés.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 13. Exploitation économique

Pour pouvoir survivre durablement, l'assurance doit travailler de façon économique.

Elle doit avoir un plan d'exploitation précis prouvant qu'elle remplit toutes les conditions demandées.

# CONNAISSANCES GENERALES DES ASSURANCES

*Lire pages 15-> 25*

## 14. Equipe pour la sécurité

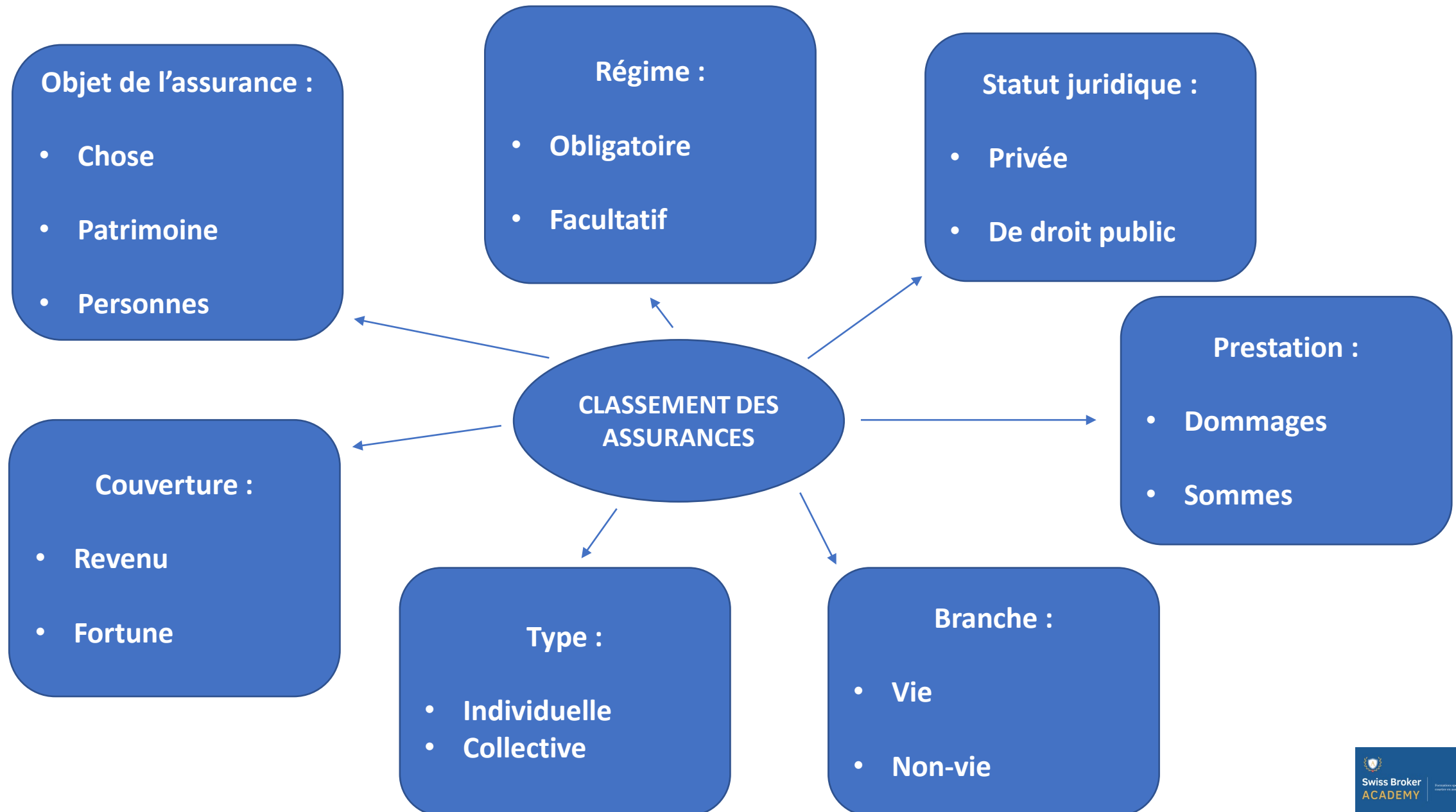
Le client et le conseiller en assurance forment ensemble une équipe pour trouver la solution optimale pour le client.



# CLASSEMENT DES ASSURANCES

# CLASSEMENT DES ASSURANCES

Lire pages 28 -> 35



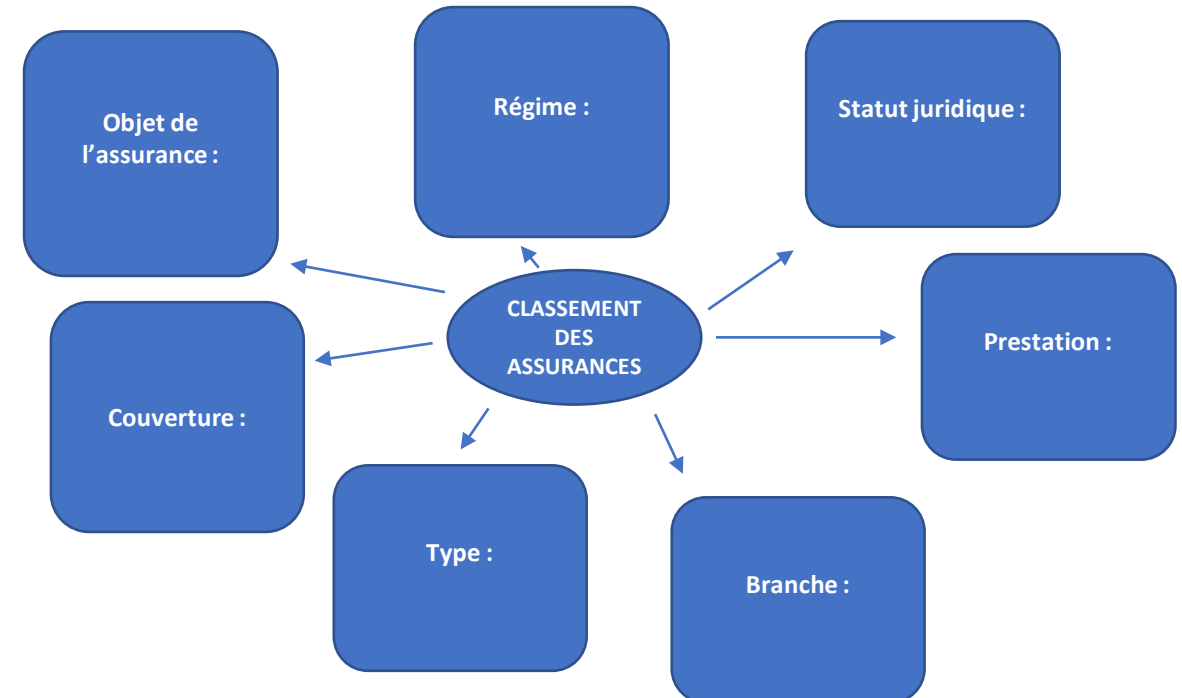
# CLASSEMENT DES ASSURANCES

## EXERCICE :

(10 minutes)

Placez dans les bonnes cases les différents genre d'assurances.

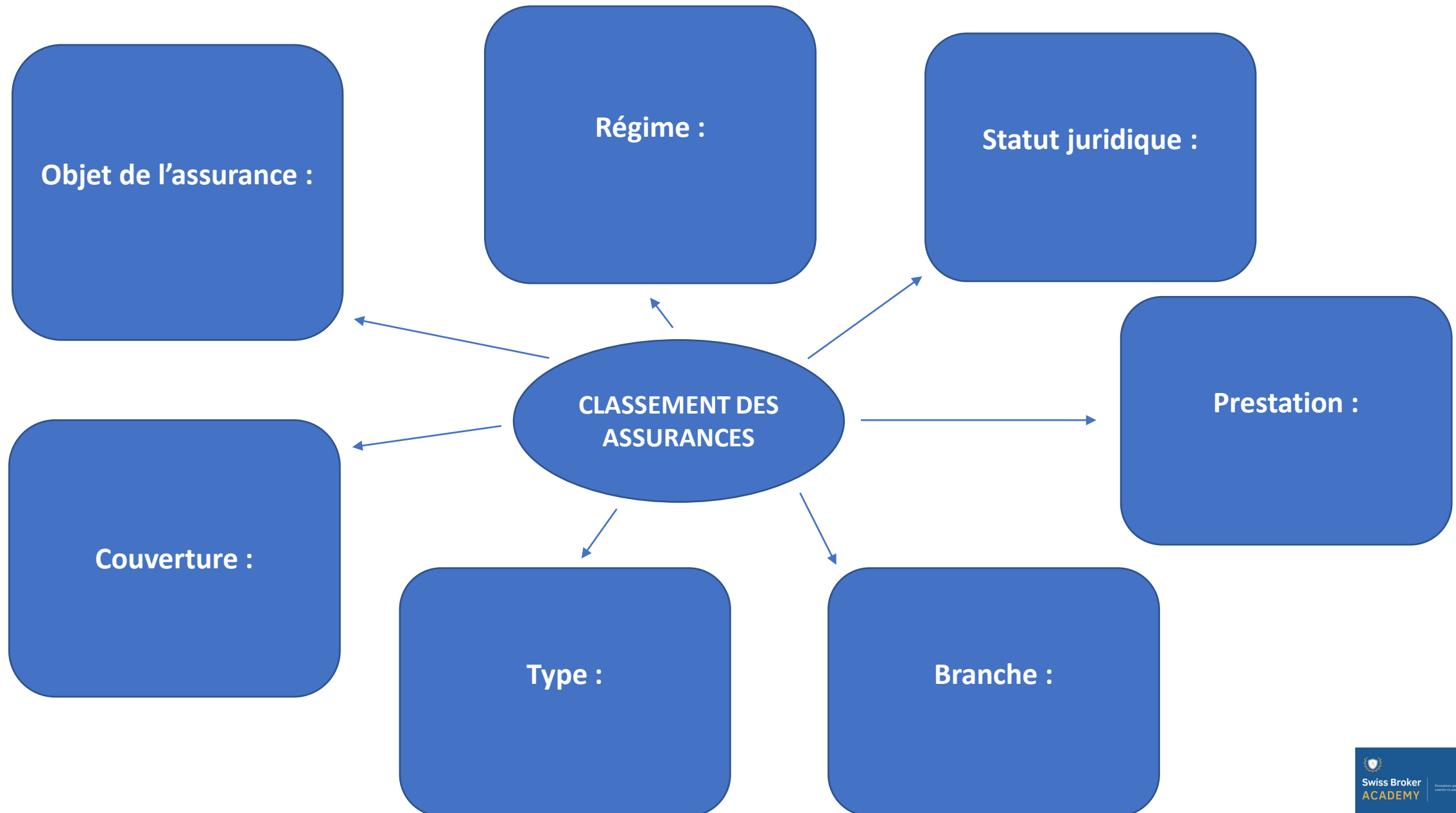
- Revenu
- Fortune
- Obligatoire
- Facultatif
- Dommages
- Sommes
- Vie
- Non-vie
- Chose
- Patrimoine
- Personnes
- Individuelle
- Collective
- Privée
- De droit public





# CLASSEMENT DES ASSURANCES

Lire pages 28 -> 35



# L'ENTREPRISE D'ASSURANCE



# INSURANCE

## L'ASSURANCE

# L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

Lire page 40

Division du travail entre  
service externe et interne

On a vu ce qu'il fallait pour qu'une entreprise d'assurance fonctionne.

Pour garantir ce bon fonctionnement et le maintien de la communauté des assurés une entreprise d'assurance doit suivre un processus de valeur.



Formation AFA

# L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

**EXERCICE :** *par groupe*  
(10 minutes)

Division du travail entre service interne et externe

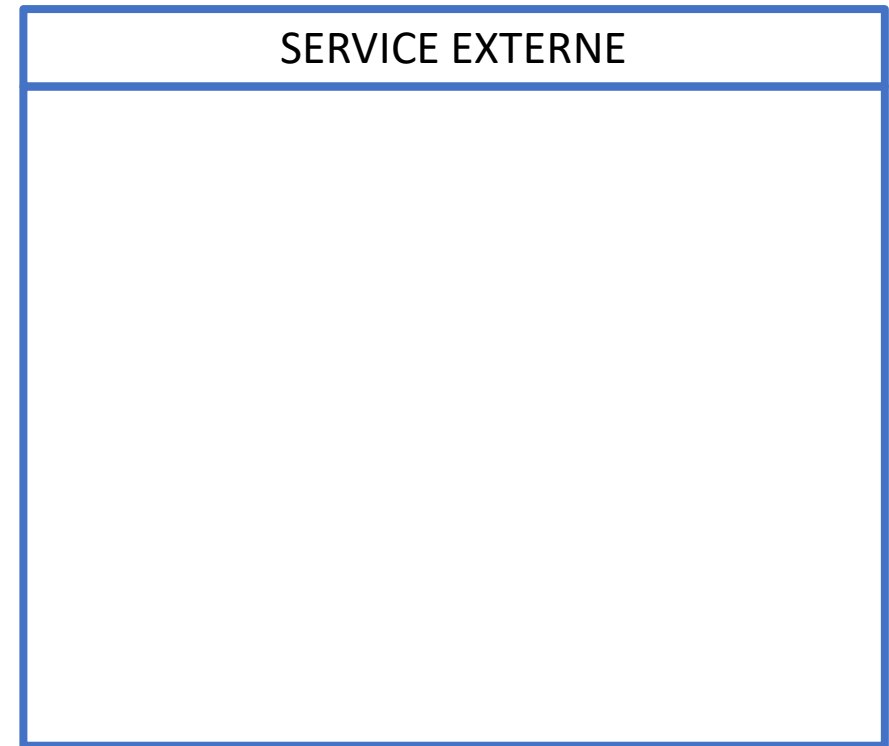
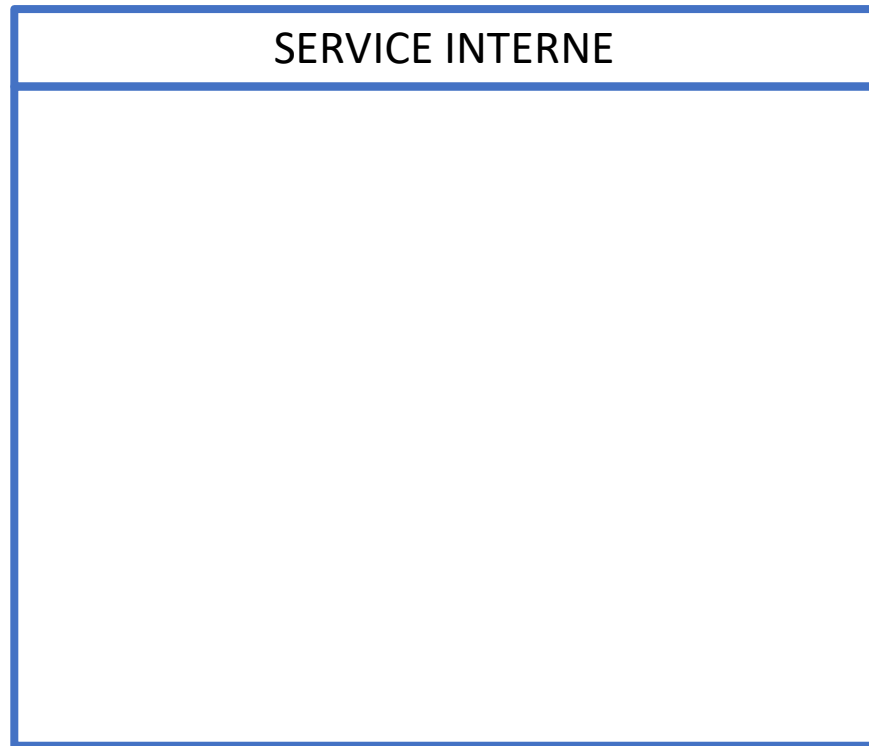
Répartis en groupe, vous allez devoir placer les différentes activités du service interne et externe.

**Management - L'acquisition de nouveaux clients - Comptabilité / controlling - Le conseil aux clients - Service IT - Service du personnel / de la formation - Développement des produits - Souscription / Gestion des risques - L'assistance aux clients - Gestion du portefeuille - Service des sinistres - La représentation de l'entreprise**

SERVICE INTERNE

SERVICE EXTERNE

**Management - L'acquisition de nouveaux clients - Comptabilité / controlling - Le conseil aux clients - Service IT - Service du personnel / de la formation - Développement des produits - Souscription / Gestion des risques - L'assistance aux clients - Gestion du portefeuille - Service des sinistres - La représentation de l'entreprise**





# L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

Lire page 44-45

Division du travail entre service interne et externe

Ce processus de création de valeur est réparti en deux services :

## SERVICE INTERNE

- Management
- Comptabilité / controlling
- Service IT
- Service du personnel / de la formation
- Développement des produits
- Souscription / Gestion des risques
- Gestion du portefeuille
- Service des sinistres

## SERVICE EXTERNE

Les collaborateurs du service externe ont pour mission de conclure des contrats d'assurances.

Cela inclut :

- Le conseil aux clients
- L'assistance aux clients
- L'acquisition de nouveaux clients
- La représentation de l'entreprise

A conceptual illustration for insurance. In the center, a wooden sign with the word 'INSURANCE' in bold black capital letters is balanced on two tall stacks of silver coins. To the left of the coins are several wooden planks leaning against each other. To the right is a small, light-colored wooden house with a dark arched doorway. The entire scene is set on a wooden surface with a blurred background of a building.

# INSURANCE

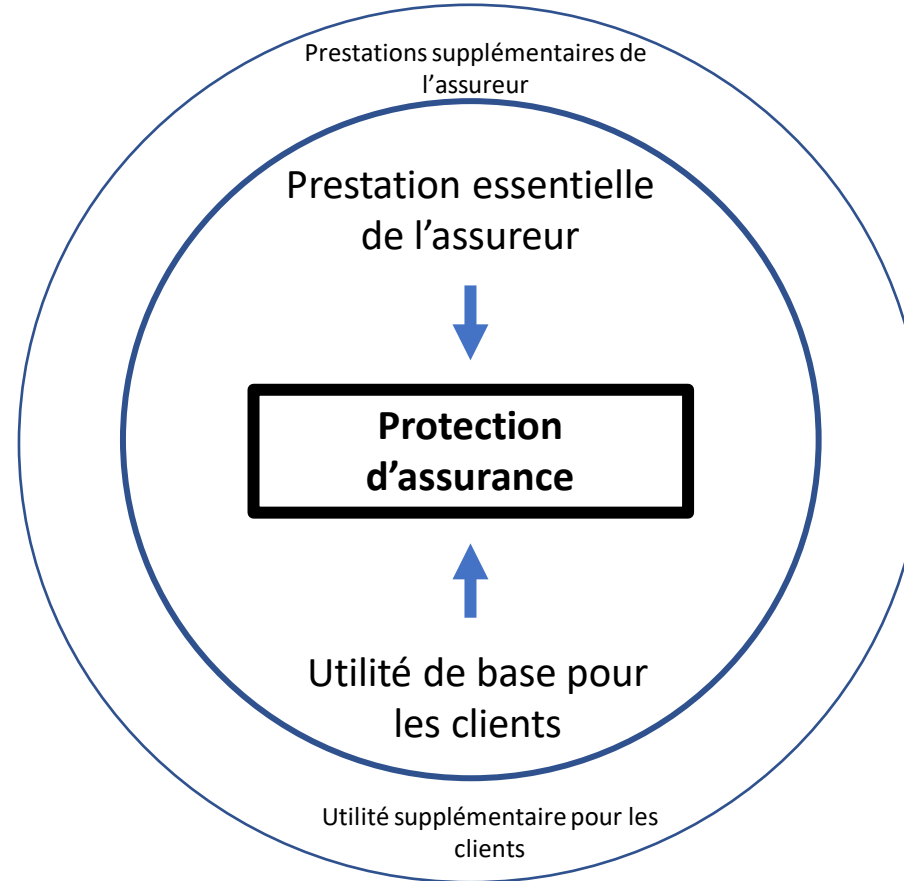
## LE PRODUIT D'ASSURANCE

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

*Lire page 48-49*

La prestation essentielle du produit d'assurance

La prestation d'assurance :



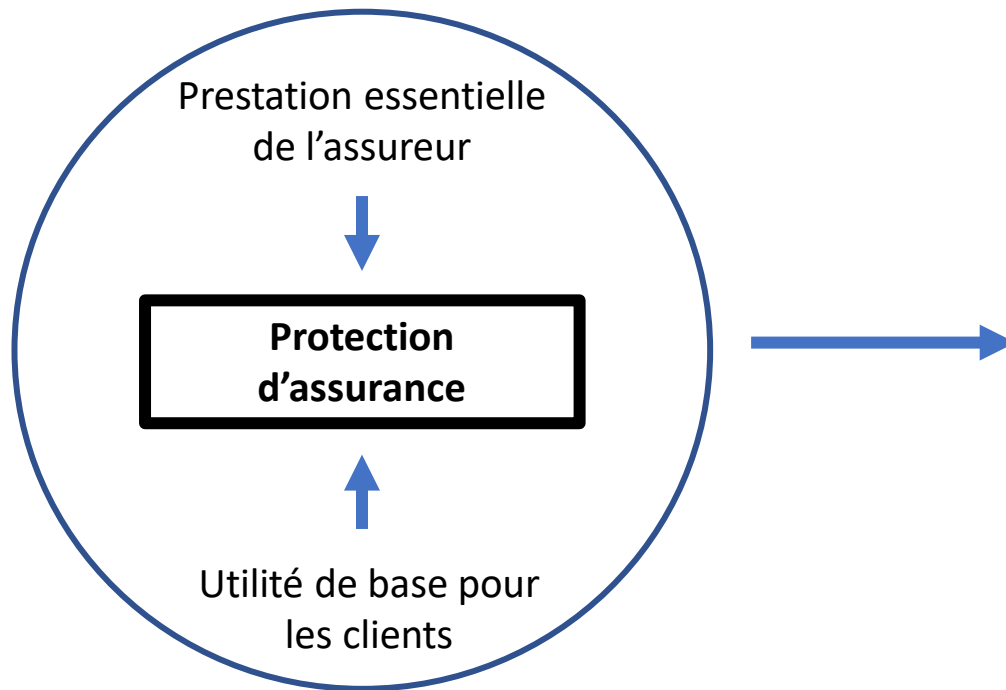


# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 48-49

## La prestation d'assurance :

La prestation essentielle du produit d'assurance



L'utilité de base de la protection d'assurance déploie sur le client deux effets directs et trois effets indirects :

- Effet direct :

- Sécurité extérieur
- Sécurité intérieur

- Effets indirects :

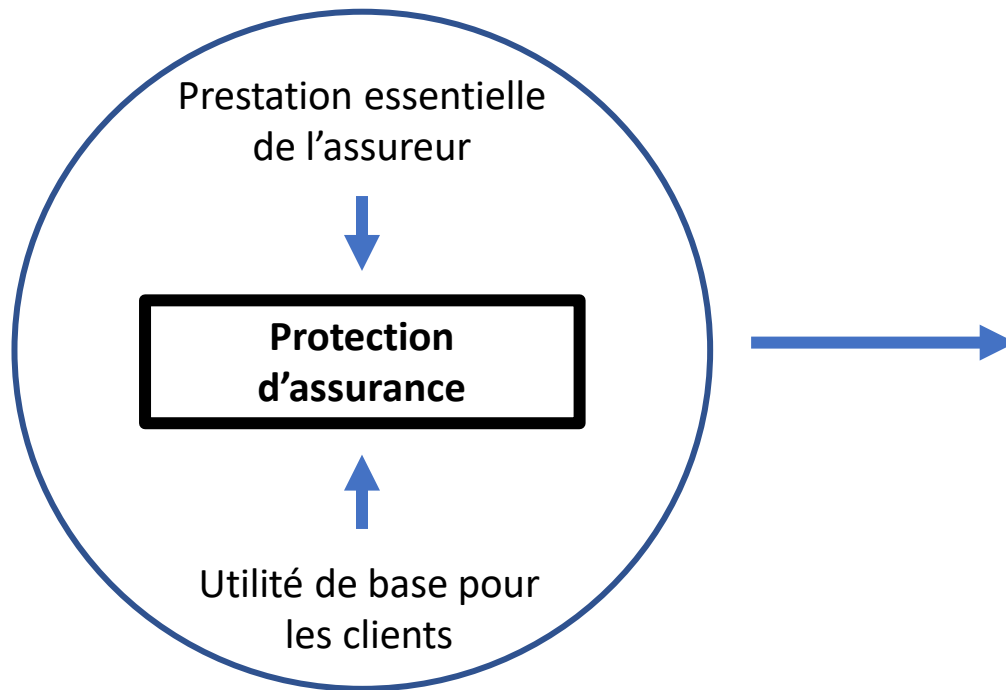
- Meilleure solvabilité du preneur de crédit
- Diminution du besoin de liquidité
- Comportement responsable face aux dangers

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 48-49

## La prestation essentielle du produit d'assurance

### La prestation d'assurance :



### Exemple :

- Effet direct :

**Sécurité extérieur :** *Monsieur Magnin vient de conclure une assurance RC privée. S'il provoque p.ex. un accident avec son vélo, il est couvert financièrement contre les prétentions en dommages-intérêts.*

**Sécurité intérieur :** *La couverture d'assurance que Monsieur Magnin a acquise en concluant une assurance ménage lui donne un sentiment de protection et de sécurité. Il peut maintenant partir tranquillement en vacances.*

- Effets indirects :

➤ **Meilleure solvabilité du preneur de crédit :** *Grâce à la conclusion d'une assurance décès, le boulanger a pu demander une limite de crédit plus élevée à sa banque*

➤ **Diminution du besoin de liquidité :** *Grâce à l'assurance responsabilité civile d'entreprise, le directeur ne doit pas constituer de réserves pour les éventuelles prétentions en dommages-intérêts. Il peut investir les moyens financiers ainsi libérés.*

➤ **Comportement responsable face aux dangers :** *Dans l'assurance véhicule à moteur, les assurés savent qu'ils peuvent obtenir un bonus s'ils n'ont pas d'accidents. Cette prestations les incite à être prudents sur la routes.*

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 48-49

## Prestations supplémentaires du produit d'assurance

### Prestation d'assurances supplémentaire:

#### Services dans le domaine de la gestion des risques

- Conseil global et assistance personnalisée (équipe pour la sécurité)
- Gestion des risques pour entreprises (conseils global en entreprise pour gestion des risques)

#### Prestation de services en cas de sinistre

Traitement des cas de sinistres :

- Traitement rapide des sinistre
- Assistance personnelle (24H/24, appels de spécialiste selon le sinistre)
- Assistance après le sinistre

#### Autres prestations supplémentaires

- Service pour le paiement des primes
- Offres spéciales (achats avec réduction dans certains magasins, concerts...)
- Manifestation pour les clients (manifestations pour les clients...)
- Information à la clientèle

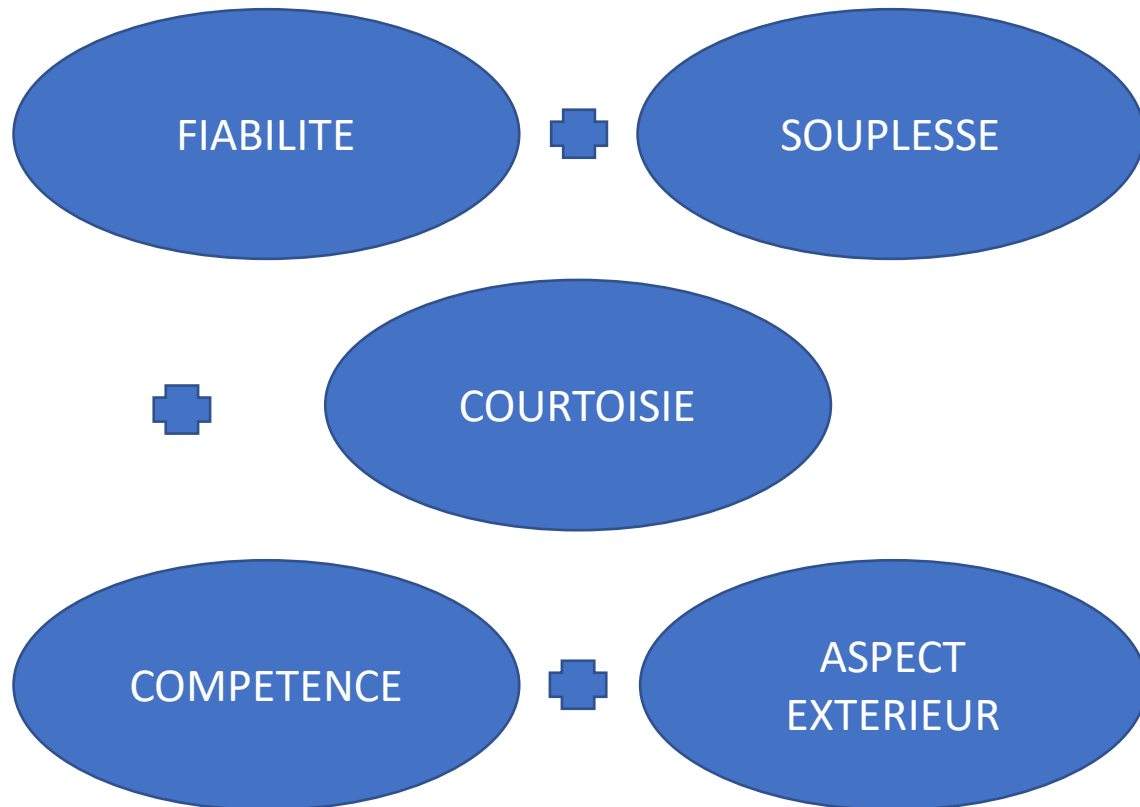


# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 53

La qualité d'un service

Qu'est ce qui fait la qualité d'un service ?



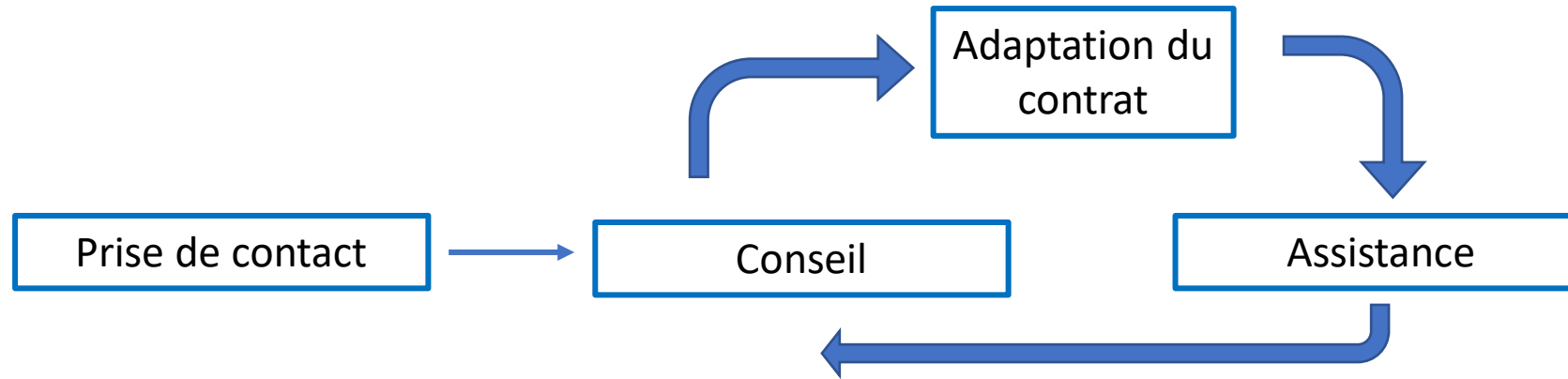
=

QUALITE DU  
SERVICE

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 55

Prestation de l'assureur en tant que processus



- Prise de contact du conseiller
- Téléphone du client
- Internet
- Lettre du client
- Publicité

- Chez le client
- Chez l'assureur
- Par téléphone
- Par visio
- Par correspondance

- Service en cas de sinistre
- Réclamation du client
- Question du client
- Communication de l'assureur
- Facturation de la prime
- Modification de la prime

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

*Lire page 56*

Fichier client

## Structure et contenu d'un fichier client :

**Données personnelles**

**Assurances**

**Evènements ayant déclenchés la couverture d'assurance**

**Relation avec le client, caractéristiques du client**

**Dates des contacts**

# LE PRODUIT D'ASSURANCE

Lire page 56

Fichier client

## But d'un fichier client :

**C'est une source pour :**

**La vente** : Besoins d'assurances, portefeuilles d'assurances, types de contrats existants..

**Mesures marketing** : Pub, Relations publiques

**Nouveaux collaborateurs** : être au courant des dossiers à traiter

**Comptabilité** : Facturation

**Actuaires** : Analyse du portefeuille, besoins d'assainissement du portefeuille...

**Management** : Développement produit, pronostics...



# GESTION DES RISQUES

# GESTION DES RISQUES

*Lire page 61*

## Danger, risque

Dans la vie on est toujours en dangers.

Tout ce qui existe est menacé de dangers :

- Notre vie
- Notre santé

Mais aussi :

- Les relations humaines
- L'argent
- Les biens

La maîtrise de notre vie passe par l'apprentissage de la gestion des risques.

Lorsque l'on prend des risques, cela nous donne une chance d'acquérir de la sécurité.



# GESTION DES RISQUES

Lire page 61

## Danger, Risque

On fait tous de la gestion des risques sans forcément s'en rendre compte.

Lorsque l'on se pose la question du risque de faire telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle un [bilan de sécurité personnel](#) :



**POUR**  
Le  
risque

Au mieux :

Gain d'expérience

Au pire :

Echec

**CONTRE**  
Le  
risque

Au mieux :

Sécurité

Au pire :

Stagnation

# GESTION DES RISQUES

*Lire page 62*

## Risque dans le langage courant

Le risque dans le langage courant :

Il désigne souvent une insécurité ou un danger.

On va dire par exemple que « je ne veux pas faire cela car je trouve ça trop dangereux »

# GESTION DES RISQUES

Lire page 63

## Risque dans le langage des assurances

Il y a trois types de risques en plus des **événements**, **des personnes** ou **des objets** :

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risque maximal</b>                      | On calcul le plus grand dommage financier possible                                                              |
| <b>Risque objectif et risque subjectif</b> | Risque du ou non au comportement des personnes participants à l'assurance                                       |
| <b>Risque constant et risque variable</b>  | Risque constant = inchangé pendant la durée du contrat<br>Risque variable = modifié pendant la durée du contrat |

# GESTION DES RISQUES

*Lire page 64*

## Notion de risque dans la gestion des risques

Le risque est tout simplement la possibilité qu'un imprévu **empêche** ou **contrecarre** la réalisation d'un but !

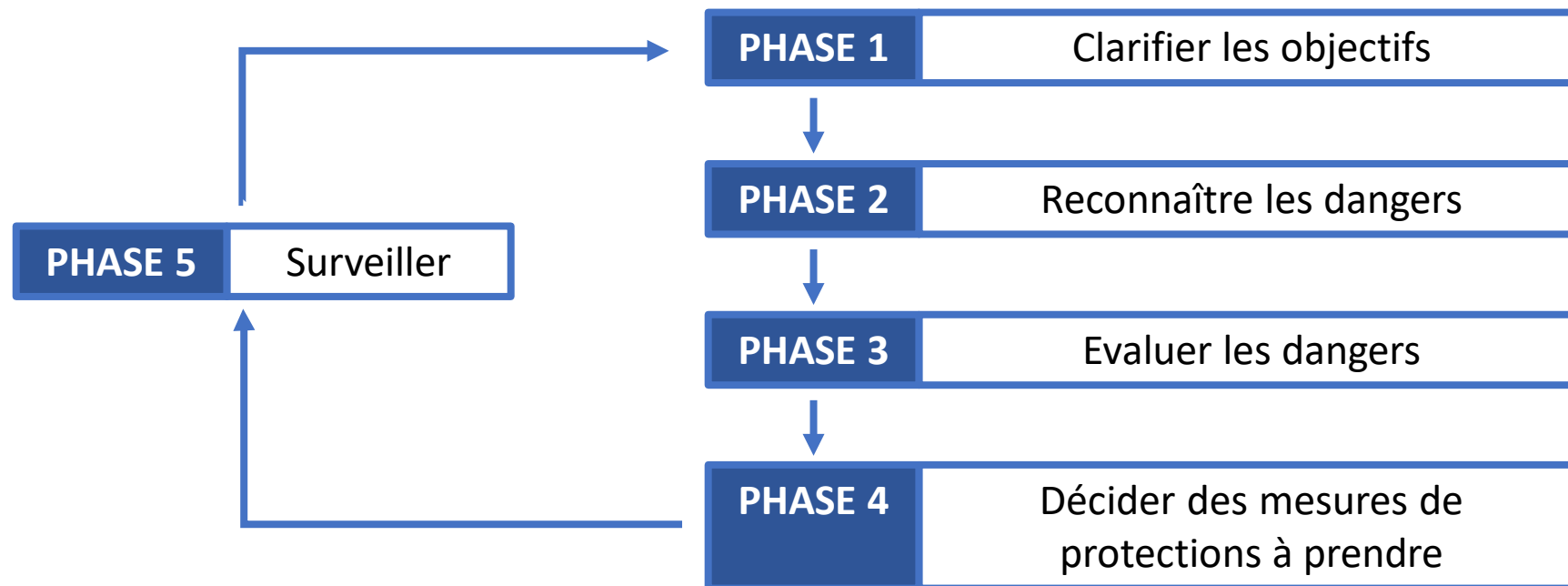
En gros :

- Sans objectif, pas de risque
- Pas de risque sans action
- Risque entrepris = réussite ou échec

# MAÎTRISE DES RISQUES

Lire page 69

## Les 5 phases de la gestion des risques



# MAÎTRISE DES RISQUES

*Lire page 70*

## Les 5 phases de la gestion des risques

### PHASE 1

### Clarifier les objectifs

Examiner, clarifier les objectifs que l'on a et faire en sorte qu'ils soient le plus précis possibles pour reconnaître plus facilement une partie des risque qui peuvent les perturber.



# MAÎTRISE DES RISQUES

*Lire page 70*

## Les 5 phases de la gestion des risques

### PHASE 2

### Reconnaître les dangers

Les dangers apparents et reconnus sont faciles à identifier.

Par contre, les dangers occultés voire inconnus sont plus compliqués.

On va donc faire appelle à un ou des spécialiste pour aider à les identifier et pour aider à atteindre les objectifs.

# MAÎTRISE DES RISQUES

Lire page 72

## Les 5 phases de la gestion des risques

### PHASE 3

### Evaluer les dangers

La portée d'un risque est définie selon une échelle afin de pouvoir les trier selon leur dangerosité.

| RISQUE MINEUR                                                  | RISQUE MOYEN                                                                 | GROS RISQUE                                                                                                                    | RISQUE CATASTROPHE                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La réalisation de l'objectif n'est pas sérieusement compromise | Les effets sont grave mais maîtrisable.<br><br>L'objectif reste atteignable. | Les effets sont très graves.<br><br>L'objectif est fortement compromis mais peut être atteint avec des efforts extraordinaires | Les effets constituent une menace pour l'existence.<br><br>L'objectif ne peut plus être atteint. |

# MAÎTRISE DES RISQUES

**EXERCICE :** *par groupe*  
*(10 minutes)*

Les 5 phases de la gestion des risques

Répartis en groupe, trouvez trois exemples de chaque risques :

RISQUE MINEUR

RISQUE MOYEN

GROS RISQUE

RISQUE CATASTROPHE

# MAÎTRISE DES RISQUES

Lire pages 73 -> 76

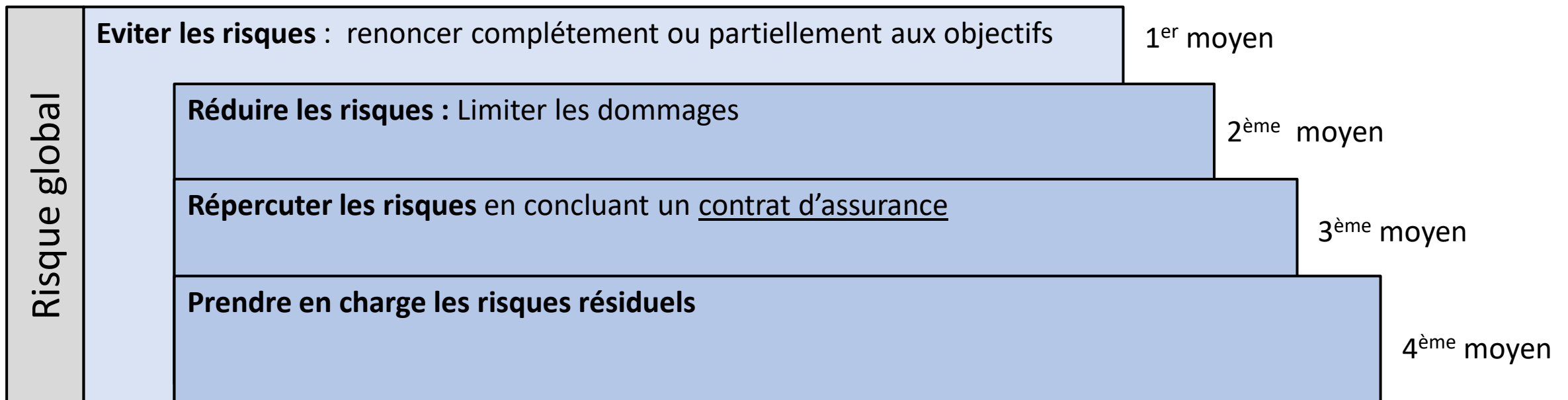
## Les 5 phases de la gestion des risques

### PHASE 4

Décider des mesures de protections à prendre

Lorsque l'on connaît les dangers, il faut déterminer les mesures à prendre pour les maîtriser.

Pour cela il y a quatre moyens :



# MAÎTRISE DES RISQUES

*Lire page 70*

## Les 5 phases de la gestion des risques

**PHASE 5**

Surveiller

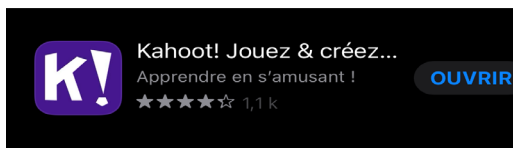
Assurer un suivi permanent des 4 autres phases de la gestion des risques car pleins de choses peuvent varier et changer au cours des années.

Il faut donc s'assurer que l'on gère bien les bons risques.

# PETIT JEU DE QUESTIONS :

Veuillez télécharger l'application [KAHOOT!](https://kahoot.it/) ou vous connecter sur le lien suivant :

- Lien : <https://kahoot.it/>
- Application :



<https://create.kahoot.it/>

# FINANCEMENT



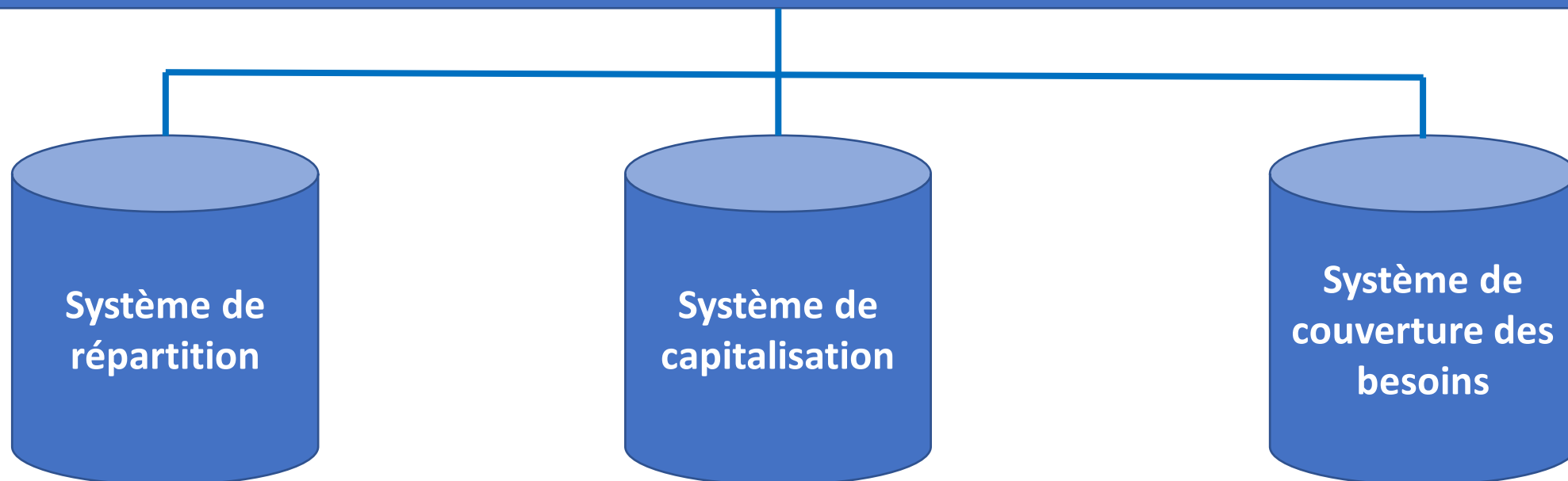




# LES TROIS PRINCIPAUX SYSTEMES DE FINANCEMENT

## Les trois principaux systèmes de financement

### Les trois principaux systèmes de financement

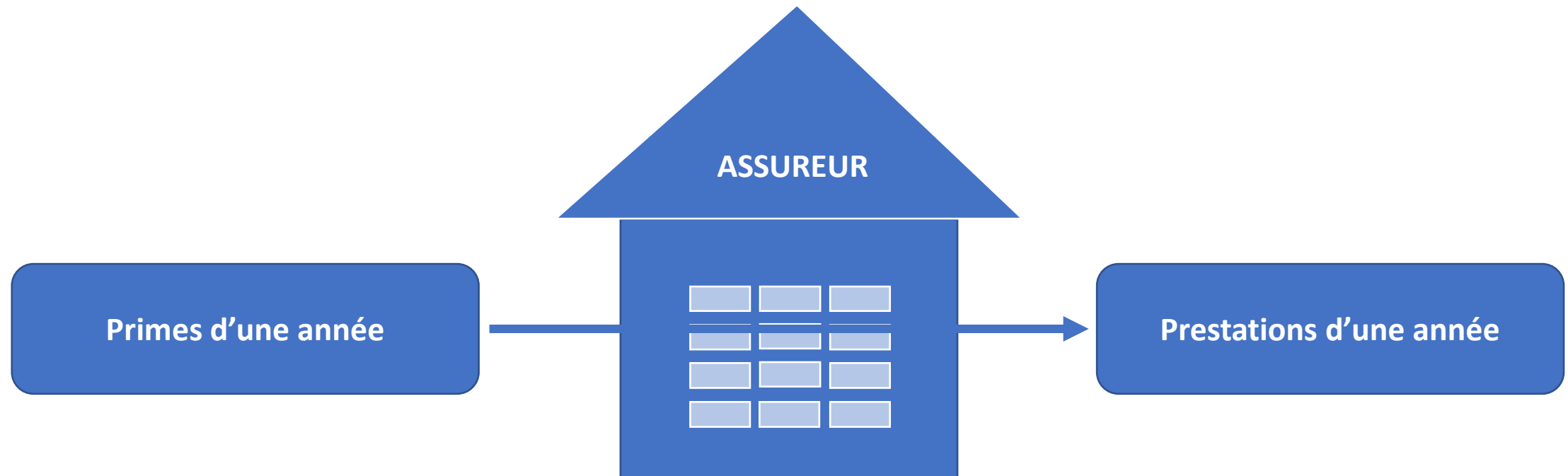


# FINANCEMENT

*Lire pages 84-85*

## Le système de répartition

Le système de la répartition fonctionne d'après le principe suivant : **Ce qui est dépensé doit être simultanément gagné.**



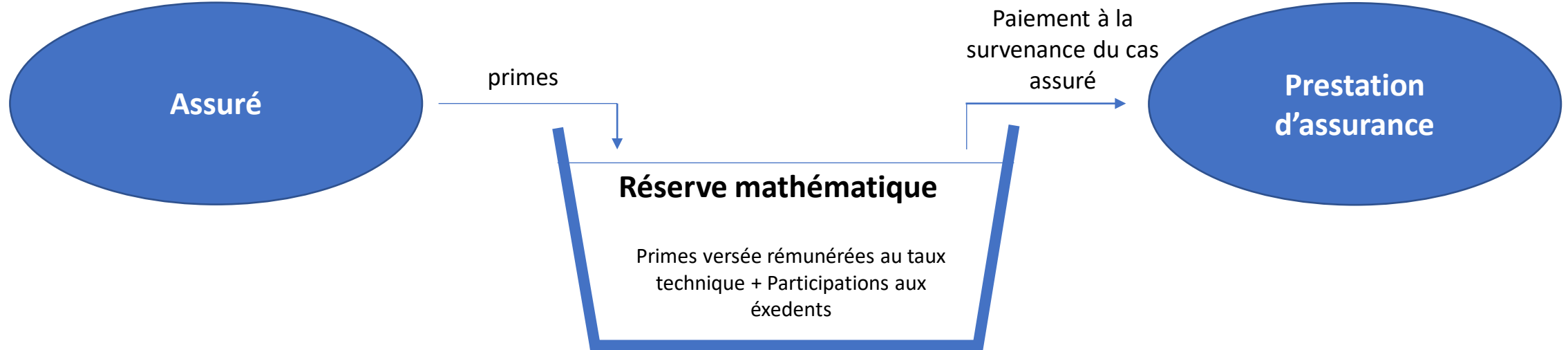
C'est un système qui convient parfaitement aux assurances obligatoire mais aussi est surtout à **l'AVS / AI**

# FINANCEMENT

Lire pages 86-87

## Le système capitalisation

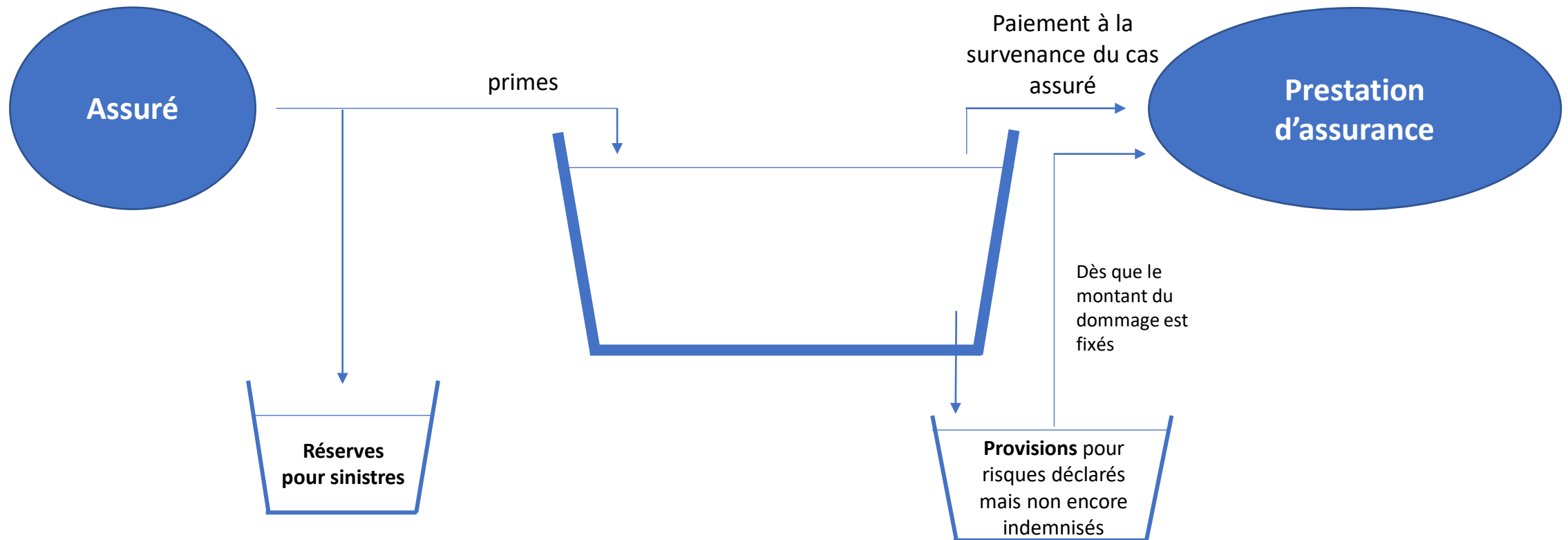
Le système de la capitalisation repose sur le principe fondamentale suivant : **chaque assuré cotise pour lui-même**



C'est un système qui convient surtout aux contrats d'assurance de longues durée. Comme par exemple la prévoyance professionnelle ou assurances vies (3<sup>ème</sup> pilier)

## Le système de la couverture des besoins

Le système de la couverture des besoins permet d'obtenir des primes stables malgré la fluctuation des portefeuilles d'assurances et des imprévus grâce au fait que l'on affecte une partie de la prime aux **réserves** mais aussi grâce aux **provisions** que les assureurs effectuent.



## Le système de la couverture des besoins

Différence entre **Réserves** et **Provisions** :

- **Réserves :**

Ce sont des liquidités que l'entreprise met de côté pour pouvoir assumer les périodes difficiles. C'est une mesure de sécurité. Les réserves sont constituées pour couvrir les futurs sinistres et pour compenser les risques d'erreurs.

- **Provisions :**

Ce sont des dépenses prévues dont le montant exact n'est pas connu. Les provisions sont constituées pour couvrir les sinistres survenus dans l'année mais à régler plus tard.





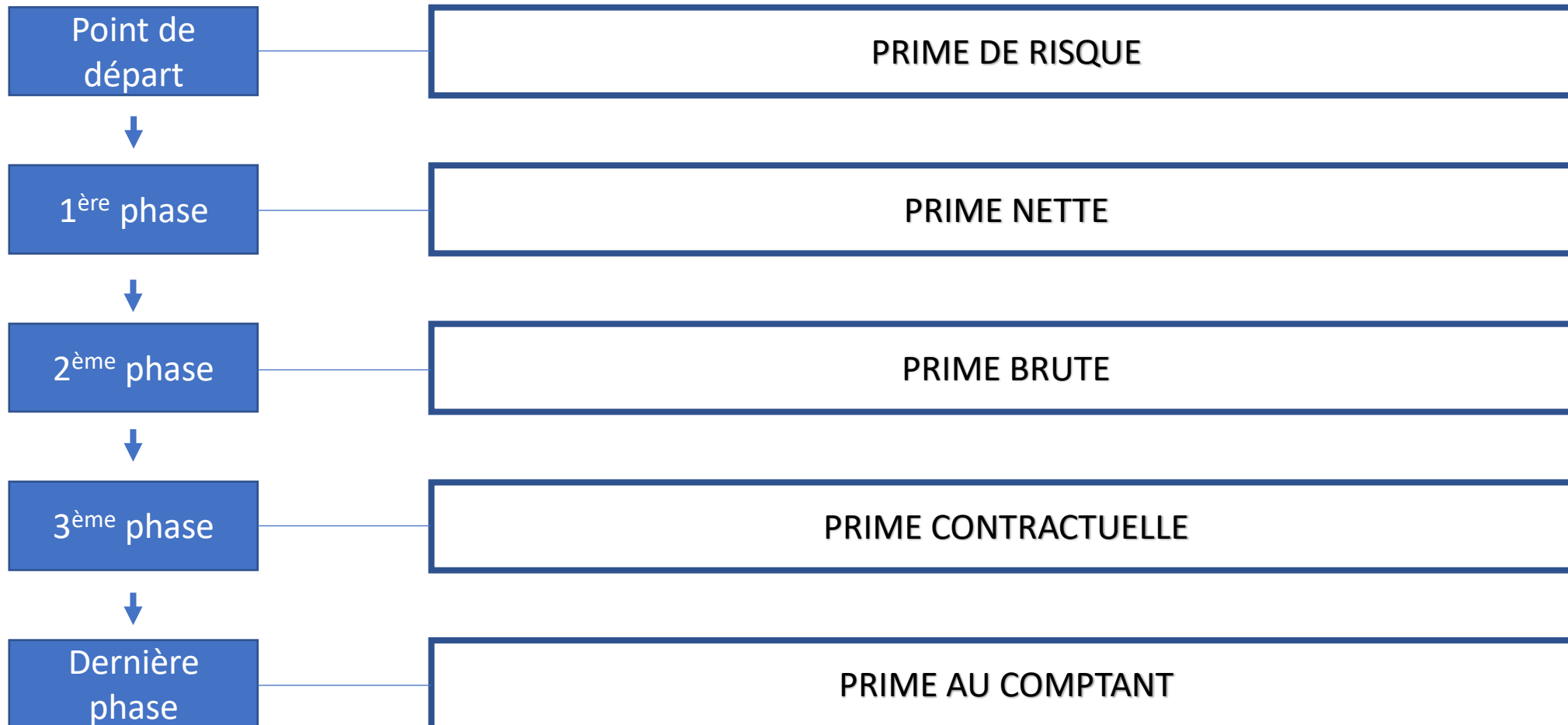
# GENRE ET ELEMENTS DE PRIME



# FINANCEMENT

Lire pages 88-89

## Les phases du calcul des primes



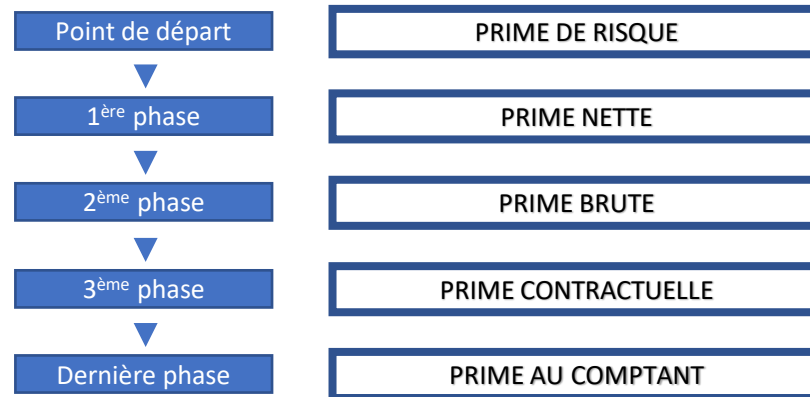
# FINANCEMENT

## EXERCICE

### Les phases du calcul des primes

- **EXERCICE PRATIQUE** : *(en groupe) 15 minutes*

Veuillez expliquer les différentes étapes de la phase du calcul des primes.



# FINANCEMENT

Lire pages 93

Point de  
départ

PRIME DE RISQUE

## + Supplément de risque

Élément de prime compensant les imprévisibilité et les erreurs :

- Marge de sécurité
- Supplément pour cumul de risque
- Supplément pour risque de catastrophe
- Supplément pour renchérissement

*Certains risques n'apparaissent pas dans l'assurance vie car la marge de sécurité est déjà comprise dans les tables de mortalité.*

# FINANCEMENT

*Lire pages 94-95*

1<sup>ère</sup> phase

PRIME NETTE

## + Frais d'administration

L'élément frais administratif de la prime sert à financer les affaires courantes

## + Marge de bénéfice

Et l'assureur y ajoute une marge de bénéfices

## - Produit des intérêts

Les primes encaissées ne sont pas toujours immédiatement utilisées pour couvrir des sinistres. Entre-temps, elle sont placées et génèrent des intérêts.

# FINANCEMENT

*Lire pages 96-97*

2<sup>ème</sup> phase

PRIME BRUTE

## + Supplément pour spécificités du client

Cet élément tient compte des particularités du contrat.

Par exemple : périodicité de la prime, supplément pour risque particulier.

## + / - Rabais

Un rabais est accordé lorsque le client occasionne moins de frais administratif qu'il en a payé.

Exemple : Rabais de somme pour les assurances élevées, rabais de combinaison, rabais de famille...

# FINANCEMENT

*Lire page 98*

3<sup>ème</sup> phase

PRIME CONTRACTUELLE

## - Bonus

Certaines assurances accordent des bonus aux assurés pour les années sans sinistres

## + Malus

A l'inverse, les assurés qui ont recouru à l'assurance sont pénalisés d'un malus.

## FINANCEMENT

*Lire page 99*

Dernière  
phase

PRIME AU COMPTANT

**C'est la prime finale qui est facturée au client**



# FINANCEMENT

Lire page 100

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIME DE RISQUE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marge de sécurité</li> <li>• Supplément pour cumul de risque</li> <li>• Supplément pour risque de catastrophe</li> <li>• Supplément pour renchérissement</li> </ul> |
| +                   |                                                                                                                                                                                                              |
| PRIME NETTE         |                                                                                                                                                                                                              |
| +                   | Frais administratifs                                                                                                                                                                                         |
| +                   | Marge de bénéfices                                                                                                                                                                                           |
| -                   | Produit des intérêts                                                                                                                                                                                         |
| PRIME BRUTE         |                                                                                                                                                                                                              |
| +                   | Suppléments pour spécificité du client                                                                                                                                                                       |
| + / -               | Rabais                                                                                                                                                                                                       |
| PRIME CONTRACTUELLE |                                                                                                                                                                                                              |
| -                   | Bonus                                                                                                                                                                                                        |
| +                   | Malus                                                                                                                                                                                                        |
| PRIME AU COMPTANT   | Prime facturée au client                                                                                                                                                                                     |

# FINANCEMENT

Lire pages 88-89

Fixation selon la méthode de prime moyenne ou individuelle

Différence entre **Prime moyenne** et **Prime individuelle** :

- **Prime Moyenne :**

Cette méthode est utilisée principalement dans l'assurance sociale, assurance voyage aussi.

La prime est la même pour tout le monde (sauf exception : nombre d'enfants/personnes à charge...)

La prime de l'assuré suffit à couvrir les futures prestations.

- **Prime Individuelle :**

Dans cette méthode, chaque risque est analysé avec précision et la prime est basée sur les valeurs d'expériences et les statistiques ainsi que sur la base des particularités subjectives (*Risque du ou non au comportement des personnes participants à l'assurance*)

# LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)







# CARACTERISTIQUES DE LA TVA



# TVA

*Lire pages 137-138*

## Caractéristiques de la TVA

La TVA est un impôt général de consommation, donc un impôt direct prélevé par la confédération.

C'est la source la plus importante de recette pour la confédération.

C'est un impôt prélevé à toutes les phases de la production et de la distribution de biens. Il frappe **le consommateur final** sur le territoire Suisse.

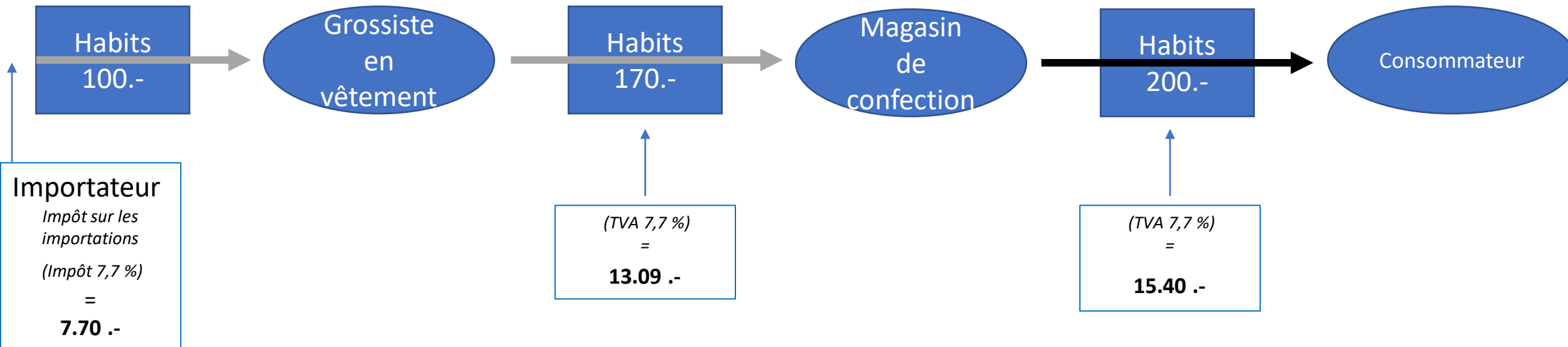
Le CA d'une entreprise est imposé à chaque stade du processus économique sur la valeur ajoutée. La TVA payée à d'autres entreprise peut être déduite des impôts.

# TVA

Lire pages 137-138

## Caractéristiques de la TVA

### Explication par un exemple :



- Livraison imposable avec droit à la déduction de l'impôt préalable  
→ Livraison imposable sans droit à la déduction de l'impôt préalable

# TVA

Lire pages 138

## Caractéristiques de la TVA

### Suite de l'exemple :

|                            | Importateur | Grossiste | Magasin | Total        |
|----------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|
| Impôt sur les exportations | 7.70        | X         | X       |              |
| TVA                        | X           | 13.09     | 15.40   |              |
| Impôt préalable            | X           | -7.70     | - 13.09 |              |
| Dette fiscale nette        | 7.70        | 5.39      | 2.31    | <b>15.40</b> |

← Payé par le consommateur



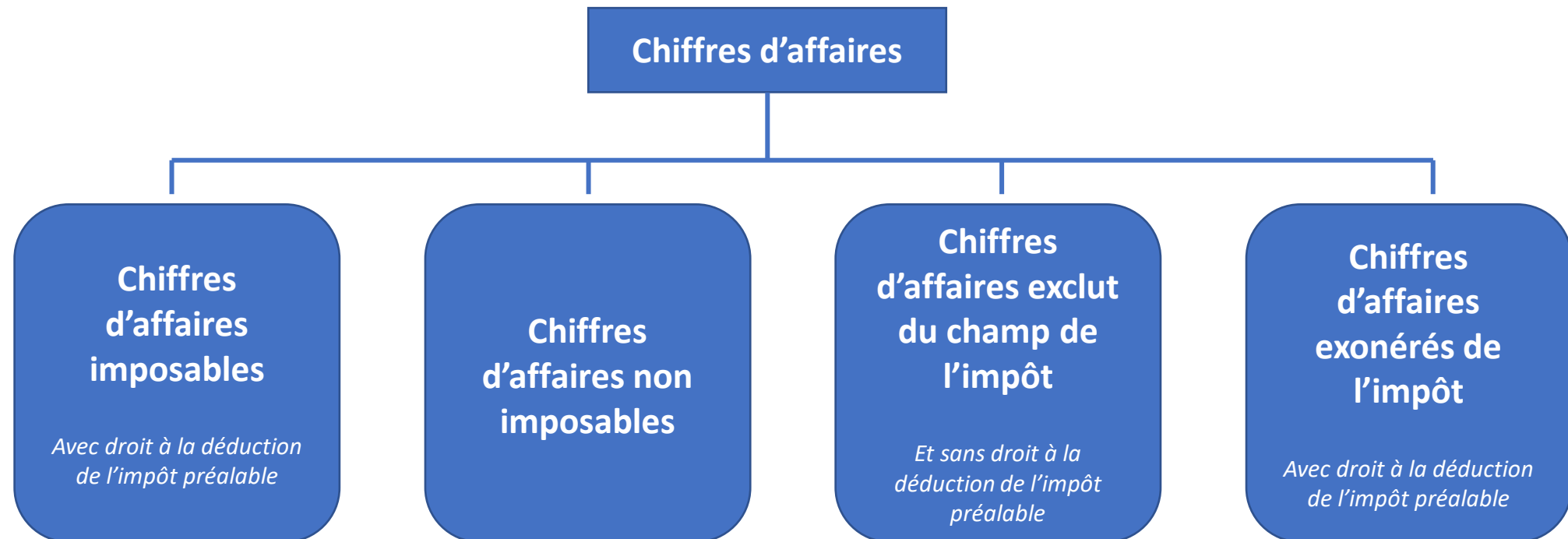


## LE CHIFFRE D'AFFAIRE SELON LA TVA



## Chiffre d'affaires selon la TVA

Il existe quatre sortes de CA imputables :



# TVA

*Lire pages 139*

Chiffre d'affaires selon la TVA

## Chiffres d'affaires imposables

*Avec droit à la déduction de l'impôt préalable*

Ce sont les chiffres d'affaires résultant de la fourniture à titre commercial de prestations sur le territoire Suisse pour autant qu'ils ne soient pas exclus du champ de l'impôt ou qu'il soit exonéré de celui-ci.

**Exemple :** Livraison de biens et prestations de services

# TVA

*Lire pages 139*

Chiffre d'affaires selon la TVA

**Chiffres d'affaires non imposables**

Ce sont les chiffres d'affaires qui ne tombent pas dans le champ d'application de la TVA.

**Exemple :** Personnes physiques ou entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur à 100 000 .-

# TVA

Lire pages 139

Chiffre d'affaires selon la TVA

**Chiffres d'affaires exclus du champ de l'impôt**

*Et sans droit à la déduction de l'impôt préalable*

Les opérations exclues du champ de l'impôt sont énumérées dans la loi sur la TVA (LTVA) et aucune TVA ne doit être calculée sur ces CA.

Il n'existe aucun droit sur la déduction de l'impôt préalable.

Certain CA peuvent être assujettis volontairement et, de ce fait, avoir droit à la déduction de l'impôt préalable.

Sauf pour :

- Les opérations **d'assurance** et de **réassurance**, y compris l'activité de **courtier** ou des **intermédiaires en assurances**.
- Les opérations réalisées dans les domaines du **marché monétaire** et du **marché des capitaux** (Hypothèques, prêt sur police, placements à termes...)

# TVA

*Lire pages 139*

Chiffre d'affaires selon la TVA

**Chiffres d'affaires exonérés de l'impôt**

*Avec droit à la déduction de l'impôt préalable*

Les opérations exonérées de l'impôt sont également énumérées dans la loi sur la TVA (LTVA).

Les livraisons de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger sont les plus présentes dans cette liste.

Aucune TVA ne doit frapper ces prestations.

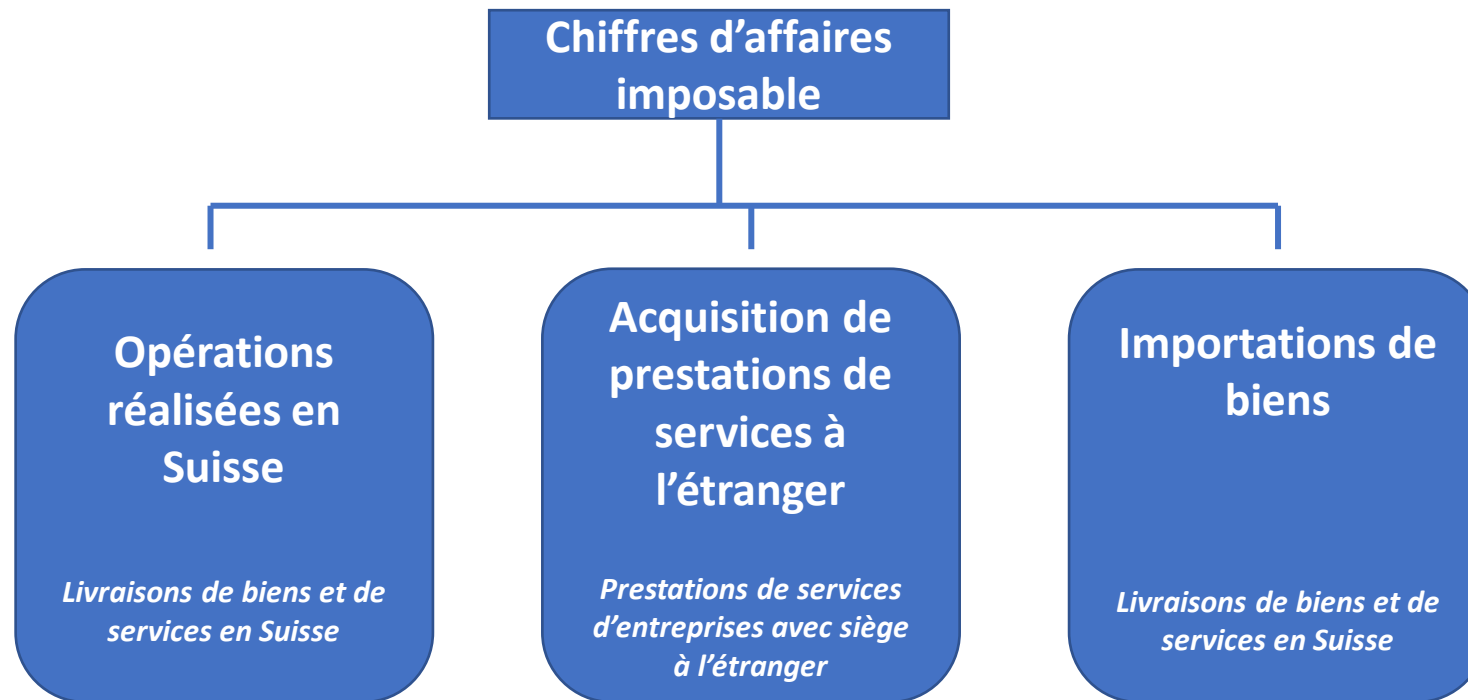
Il est possible de demander une déduction d'impôt préalable sur les prestations ou biens ayant été frappés par la TVA.

# TVA

Lire pages 140

Chiffre d'affaires selon la TVA

## Les opérations soumises à la TVA :







# TAUX D'IMPOSITION

# TVA

Lire page 141

Taux d'imposition

Les taux d'impositions en vigueur sont les suivants :

**Important**

Taux

Taux ordinaire

**7,7 %**

*Appliqué en principe à toutes les livraisons de biens et prestations de service imposables.*

Taux réduit

**2,5 %**

*Appliqué pour certains produits par ex :  
Médicaments, journaux, bétail, volaille,  
poisson et produit comestibles sauf  
alcool.*

Formation AFA

Taux applicable au  
secteur de  
l'hébergement

**3,7 %**

*Appliqué pour l'hôtellerie et la  
parahôtellerie (Logement de vacances,  
auberge de jeunesse...)  
  
S'applique au prestations  
d'hébergement, à savoir logement avec  
petit-déjeuner.*

# TVA

Lire pages 137-138

Taux de dette fiscale nette / taux forfaitaire

Les petites et moyennes entreprises assujetties dont le CA ne **dépassent pas 5,005 millions de francs** et dont **la dette fiscale ne dépasse pas 103 000 francs** par année peuvent obtenir des taux forfaitaires.

Cela peut leur éviter de devoir calculer exactement le montant de l'impôt préalable à déduire.

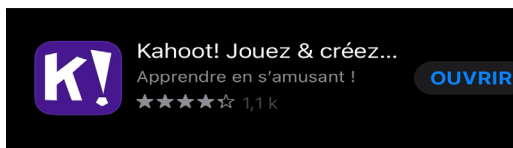
Il est tout de même pris en compte car l'entreprise calcule sa dette fiscale nette ( TVA – Impôt préalable) en utilisant le **taux forfaitaire applicable** à son CA.

Celui-ci est fixé par l'AFC (*administration fédérale des contributions*) par rapport aux conditions propres à chaque branche.

# PETIT JEU DE QUESTIONS :

Veuillez télécharger l'application [KAHOOT!](https://kahoot.it/) ou vous connecter sur le lien suivant :

- Lien : <https://kahoot.it/>
- Application :



<https://create.kahoot.it/>

# INTERMEDIATION EN ASSURANCE



## Rôle de l'intermédiaire en Assurance

On entend par **Intermédiaire d'assurance** toute personne qui agit pour des entreprises d'assurance ou d'autres personnes en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats.

Les **intermédiaires** peuvent être classés selon divers critères qui sont :

- **La fonction** : Agent et Courtier
- **Le contrat** : Employé et indépendant
- **Le statut selon la loi sur la surveillance** : Intermédiaire lié et intermédiaire non lié à l'entreprise d'assurance.

## Différences entre Agent et Courtier

- **Un agent d'assurance :**

Il est mandaté par un assureur. Lié par un contrat à l'assureur et non pas au preneur d'assurance.

Il représente les intérêts de **l'assureur** envers le **preneur d'assurance**.

Si il représente plusieurs assureurs, on parle d'un agent **multicontrats**.

- **Un courtier en assurance :**

Il est mandaté par le preneur d'assurance. Il y a un rapport contractuel avec le preneur d'assurance et non pas avec l'assureur.

Il s'entremet entre les deux et représente les intérêt du **preneur d'assurance** envers **l'assureur**



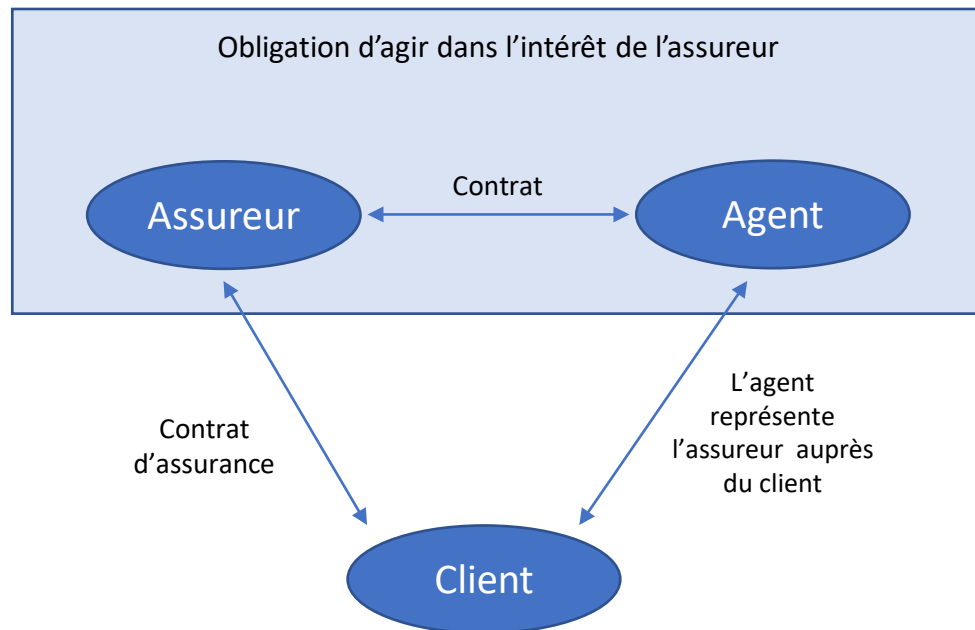
# INTERMEDIATION EN ASSURANCE

Lire pages 104-105

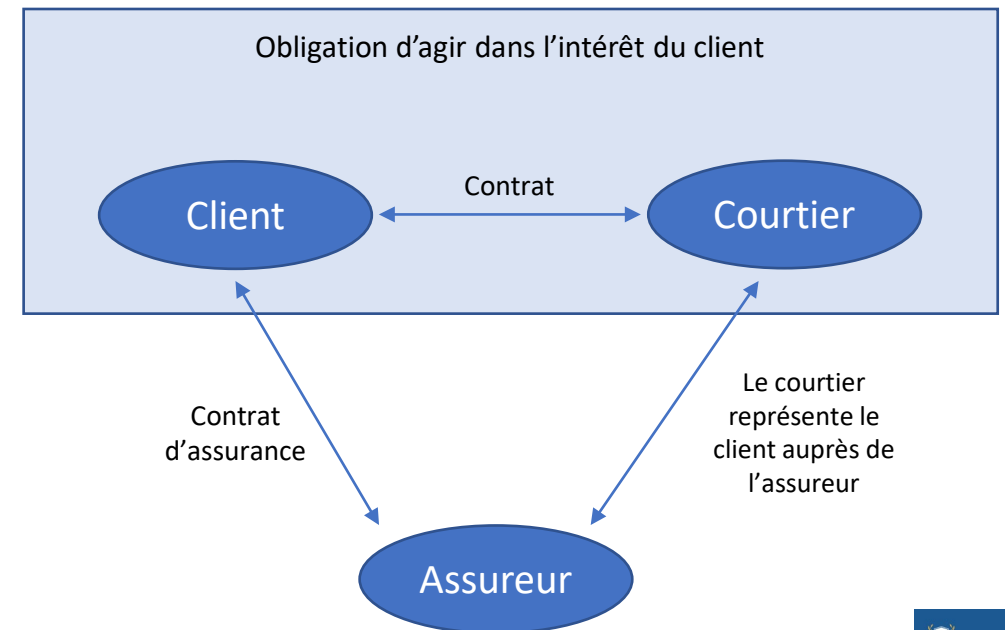
## Différences entre Agent et Courtier

Schéma expliquant la différence entre **Agent** et **Courtier** :

### RELATION DANS LA FONCTION **D'AGENT**



### RELATION DANS LA FONCTION DE **COURTIER**



# INTERMEDIATION EN ASSURANCE

Lire page 105

## Différences entre Agent et Courtier

| Agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Courtiers                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>L'agent exclusif</b><br/><i>Représente un assureur</i></li><li>• <b>L'agent multicontrats</b><br/><i>Représente plusieurs assureurs</i></li><li>• <b>L'agent annexe</b><br/><i>C'est un contrat de partenaire de distribution d'un assureur :</i><br/><br/><i>Garage, agences de voyages, club automobiles</i></li><li>• <b>L'agent occasionnel</b><br/><i>Agit sur la base d'un accord à endosser occasionnellement la fonction d'intermédiaire en assurance pour un assureur.</i></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Le courtier indépendant et les intermédiaires qu'il emploie</b></li><li>• <b>Les bureaux d'assurance et les prestataires de services financiers non liés à l'assureur</b></li></ul> |

## Différences entre Intermédiaires dépendants et indépendants

- **Intermédiaire dépendant:**

Il est lié par un rapport de travail.

Il y a selon les cas un **contrat de travail individuel** ou un **contrat de voyageur de commerce**.

Ce dernier est régi par l'art. 319 CO et art 347 CO.

Elles s'appliquent aux travailleurs dont l'activité s'exerce à plus de 50% du temps en dehors des locaux de l'entreprise qui les emploie.

- **Intermédiaire indépendant :**

Il s'oblige à fournir sa prestation d'intermédiaire sur la base d'une convention simple ou spéciale et non sur la base d'un contrat de travail.

# INTERMEDIATION EN ASSURANCE

Lire page 105

## Différences entre Intermédiaires dépendants et indépendants

|                      | Agents                                                                                                                                                             | Courtiers                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction d'agent     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Agent général en régie</b> (agent exclusif)</li><li>• <b>Conseiller à la clientèle engagé par l'assurance</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Agent général</b> (entrepreneur, agent multicontrats possible)</li><li>• <b>Agent</b> (exclusif ou multicontrats)</li><li>• <b>Intermédiaire occasionnel</b></li></ul> |
| Fonction de courtier | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Intermédiaire employé</b></li></ul> <p>Courtier, bureau d'assurance ou prestataire financier</p>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Courtier libre</b></li><li>• <b>Propriétaire d'un bureau d'assurance ou d'un bureau de service financier sans lien de dépendance avec l'assureur</b></li></ul>         |

## Différences entre Intermédiaires lié et non liés à l'assureur

C'est une distinction très importante dans le droit de la surveillance. En effet l'art 43 LSA fixe les règles de l'inscription dans le registre des intermédiaires.

- **Intermédiaire non lié** : *inscription obligatoire dans le registre (FINMA par exemple)*

Il n'est lié ni **juridiquement**, ni **économiquement** et ni de **quelque autre façon** que ce soit à une entreprise d'assurance.

On y retrouve :

- Les courtiers / entreprises de courtage libre
- Les intermédiaires engagés par des courtiers ou des entreprises de courtage.

- **Intermédiaire lié** : *inscription non obligatoire dans le registre (FINMA par exemple)*

Il est lié **juridiquement** et/ou **économiquement** et/ou de **quelque autre façon** que ce soit à une entreprise d'assurance.

On y retrouve :

- Les conseillers clientèle engagés par l'assureur et les agents généraux en régie
- Les agents généraux «entrepreneurs» lié à l'assureur
- Intermédiaires occasionnels liés à l'assureur

## Fonction de l'intermédiaire en assurance

### Fonction de vente :

Dans l'optique du système de distribution de l'assureur, l'intermédiaire remplit deux fonctions principales :

- **Une fonction d'acquisition :**

Il acquiert de nouvelles affaires et s'entretient pour maintenir les affaires existantes. En gros il cherche de nouveaux clients et assure un suivi des anciens.

- **Fonction de conseil :**

Il conseille le client en ce qui concerne le besoin d'assurance, la prévention des dommages, le soutien en cas de sinistre...

### Processus de vente :

Il remplit ces fonctions dans le cadre d'un processus comprenant les tâches suivantes :

- Planification et préparation du contact avec le client
- Exécution du contact et conclusion de l'affaire
- Suivi de l'affaire (contrôle de satisfaction, gestion des réclamations...)

### Tâches secondaires :

L'assureur peut aussi confier à l'intermédiaire d'autres tâches (exemple : Administration des ventes, représentation, récolte des données du marché...)

**Elle dépend essentiellement de sa fonction et de sa situation contractuelle.**



## Rémunération des conseillers à la clientèle, agents et intermédiaire occasionnels

### Intermédiaires employés :

Ils (généralement les conseillers et agents généraux en régie) sont rémunérés selon les conventions figurant dans leur contrat de travail.

Cependant, il touche un salaire que l'on peut distinguer par :

- **Salaire au temps** : Rétribution fixe versé pour le temps de travail fourni.
- **Salaire au mérite** : Versé sous forme de commission d'acquisition mais aussi de super commissions pour l'atteinte de certains objectifs.

On y ajoute généralement des **frais** pour déplacement, repas...

Rémunération des conseillers à la clientèle, agents et intermédiaire occasionnels

## Intermédiaires indépendants :

L'agent indépendant a droit à la provision convenue et d'autre forme de rémunération peuvent être convenues dans le contrat d'agence (Par exemple : rétribution fixe, indemnité forfaitaire...)

L'assureur n'est par contre pas tenu de rembourser les frais si cela n'a pas été convenu ou que c'est n'est pas usuel pour la branche.

**L'intermédiaire occasionnel** a quant à lui droit à la rémunération qui a été convenu par contrat. C'est généralement une commission.

# INTERMEDIATION EN ASSURANCE

Lire page 134

## Types de commissions

Commission d'acquisition

Commissions versées en taux en pour mille/ pour cent pour chaque contrat

Commission de renouvellement

Commissions versées pour la prolongation d'un contrat

Commissions sur le portefeuille

Commission versée en fonction de l'évolution du portefeuille.  
Portefeuille augmenté = commission plus élevée  
Portefeuille réduit = commission réduite ou supprimée

Super commission

Commission bonus versée si les objectifs fixés sont atteints

Commission d'administration

Indemnisation de la part des assureurs pour les dépenses des agents généraux permettant de couvrir les loyers, salaires du service interne...

## Rémunération des courtiers

### Le courtier :

Il est rémunéré par l'assureur.

La rémunération s'effectue souvent sous forme de commission d'acquisition et de gestion.

Il peut y avoir aussi des commission de courtage permanent.

### Les employés d'entreprises de courtage :

Ils sont rémunérés selon ce qui a été convenu contractuellement avec l'employeur.

Cela peut être par un **salaire au temps** ou par un **salaire basé sur les résultats (Commission)**

Ils ont le droit au remboursement des frais par leur employeur.

# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE





# SURVEILLANCE DES ASSURANCES

# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

*Lire page 148*

## Surveillance des intermédiaires

### Objectif :

Le droit relatif à la surveillance des intermédiaires vise la protection des clients des assurances.

Ils doivent être protégé dans les domaines suivants :

- **Transparence des relations d'affaires :**

Les client doivent pouvoir reconnaître quels intérêts l'intermédiaire est censé représenter.

- **Confiance dans la qualification personnelle et professionnelle :**

Les clients doivent pouvoir être sûr que l'intermédiaire dispose des qualifications professionnelles suffisantes pour les conseillers pour conseiller correctement et pour leur proposer les bonnes solutions.

- **Confiance :**

Dans l'existence de garanties financières suffisantes couvrant la responsabilité de l'intermédiaire lorsque le client demande des dommages-intérêts à la suite d'erreur commise par l'intermédiaire



# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

*Lire page 148*

## Surveillance des intermédiaires

### Moyens :

- **Le devoir d'information :**

Il concerne tous les intermédiaires quel que soit leur statut.

- **Le registre des intermédiaires :**

Les intermédiaires non-liés doivent être enregistré dans le registre (FINMA)

Les conditions pour être inscrit sont les suivantes :

- Qualifications professionnelles (AFA minimum)
- Qualifications personnelles (bonne réputation)
- Sûreté financières (RC par exemple)

## DEVOIR D'INFORMATION

### Article 45 de la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA)

Entre :

---

---

Courtier en assurances,

---

Adresse e-mail : 

---

Tél : 

---

Portable : 

---

# LE DEVOIR D'INFORMATION DE L'INTERMEDIAIRE

# DROIT RELATIF AUX INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE

Lire page 149

## Le devoir d'information de l'intermédiaire (art 45 LSA)

Pour créer la transparence sur les intérêts qu'il représente, l'intermédiaire doit transmettre à son client, **lors du premier contact**, un document écrit contenant les informations suivantes :

- Son identité et son adresse
- Les entreprises d'assurances pour qui des propositions peuvent être proposer des produits d'assurances (compagnies ou entreprises partenaires) et **cela doit être indiqué par branche d'assurance**
- Les liens contractuelles avec les entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et les noms de ces entreprises.
- La personne qui peut-être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité
- La façon dont les données personnelles sont traitées notamment le but, l'étendue et le destinataire des données et leur conservation.

Si des changements surviennent, l'intermédiaire doit renseigner par écrit le client lors du prochain contact.

**Important**

## Recherche

Pour vérifier si une personne, une entreprise ou un produit financier dispose bien de l'autorisation requise, vous pouvez les rechercher ici par leurs noms.



Enlever filtre(s)

A background image showing a person's hands filling out a form. The form has fields for "Proposed Insured's Name", "Birth", "Gender", "Medical", "Employee", and "Plan Choice". The person is wearing a black leather watch. A laptop keyboard is visible in the background.

# LE REGISTRE DES INTERMEDIAIRES

## Le registre des intermédiaires

L'enregistrement est obligatoire pour tous les intermédiaires **non liés à l'assureur**.

**Les intermédiaires liés** ne sont quant à eux pas obligés de s'inscrire.

| Intermédiaire non lié                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intermédiaire lié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Les intermédiaires non liés sont ceux qui n'ont :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aucun lien juridique</b></li><li>• <b>Aucun lien économique</b></li><li>• <b>Aucun lien de quelque autre façon que ce soit</b></li></ul> <p><b>à une entreprise d'assurance</b></p> | <p><b>Les intermédiaires sont considérés liés si :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leurs commissions proviennent en majorité d'une ou deux entreprises d'assurance au cours d'une année</li><li>• Les dédommagements ou autres avantages pécuniaires qu'ils reçoivent ne correspondent pas à la rémunération usuelle de l'intermédiaire et entament son indépendance</li><li>• Les accords de collaboration ou autres engagements qu'ils ont conclus avec l'entreprise d'assurance entament leur liberté de travailler également pour d'autres entreprises d'assurance</li><li>• Ils possèdent directement ou indirectement une participation de plus de 10% du capital d'une entreprise d'assurance</li><li>• Ils exercent une fonction de dirigeant dans une entreprise d'assurance ou peuvent exercer d'une autre manière une influence sur la marche des affaires de l'entreprise d'assurance</li><li>• Une entreprise d'assurance possède une participation directe ou indirecte de plus de 10% de leur capital</li><li>• L'entreprise d'assurance exerce une fonction de dirigeant ou exerce d'une autre manière une influence sur la marche des affaires dans l'entreprise de l'intermédiaire</li></ul> |





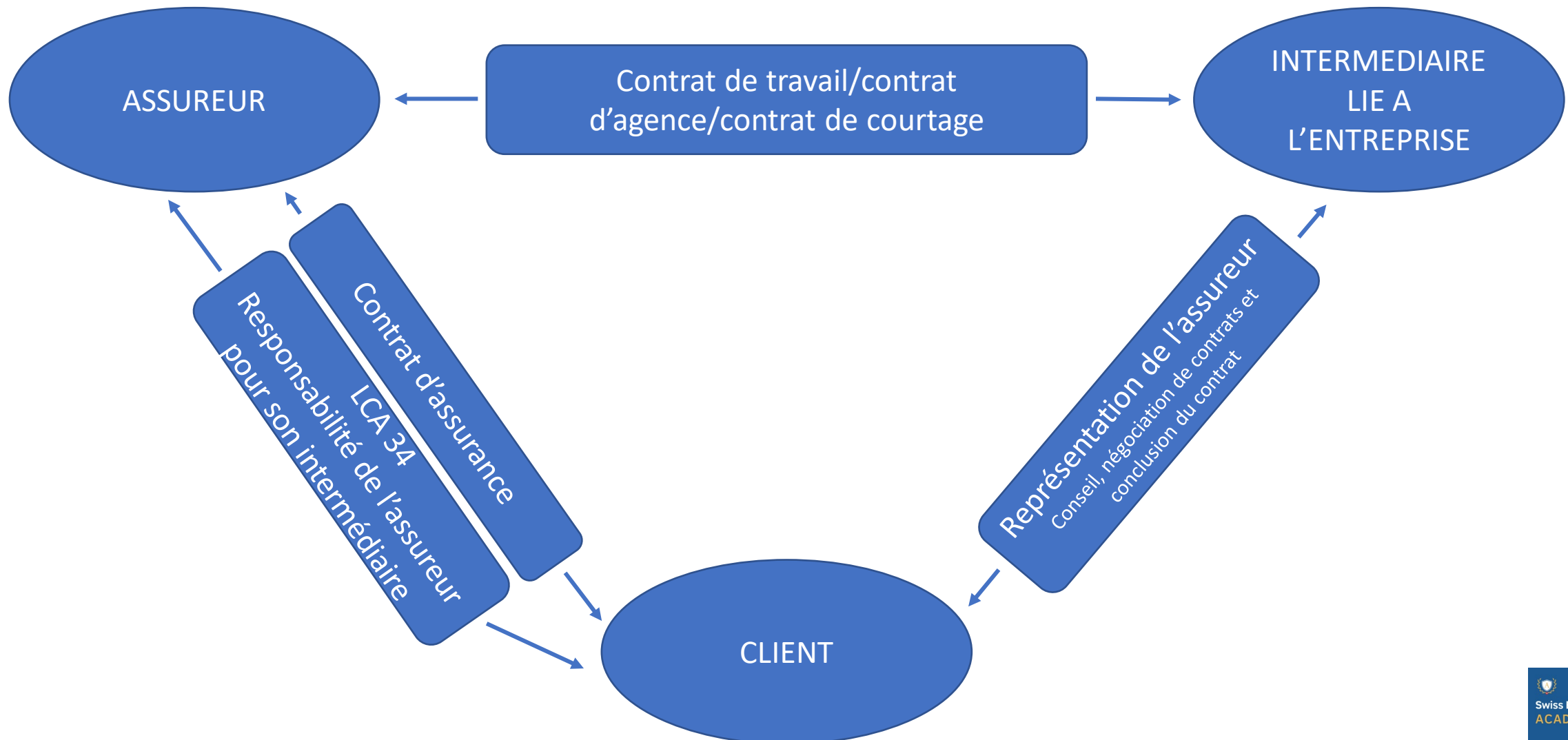
# RAPPORTS JURIDIQUES

Formation AFA

# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Lire pages 161-169

Rapports juridiques entre l'intermédiaire **lié** et l'assureur/client





# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Lire page 171-174

Rapports juridiques entre l'intermédiaire non-lié et  
l'assureur/client

Représentant du client

Négocie avec l'assureur dans l'intérêt du client

En générale convention avec l'assureur sur les  
modalités de la collaboration pour les contrats conclu  
avec les clients

ASSUREUR

INTERMEDIAIRE  
NON LIE

Contrat d'assurance

Contrat de courtage

CLIENT





R E S P O N S I B I L I T Y

RESPONSABILITES



# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Lire pages 175-187

## Responsabilités

### Bases juridique de la responsabilité :

Les principales bases de la responsabilité sont :

La **responsabilité contractuelle**, la responsabilité **fondée sur le rapport de confiance**, la **responsabilité extracontractuelle**

### La responsabilité dans la relation Intermédiaire lié – client- assureur :

Demande de dommages et intérêts de la part du client sur :

- Violation du contrat d'assurance : **envers l'assureur**
- Violation du devoir d'informer et de conseiller : **envers l'assureur**
- Autres dommages causés à l'occasion d'une visite chez le client : **envers l'intermédiaire et éventuellement envers l'assureur**

*Il peut arriver que l'assureur demande des prétentions en cas de violation des obligations de l'intermédiaire envers l'assureur.*

*Par exemple : si l'assureur doit indemniser le client pour une faute commise par l'intermédiaire*

# DROIT RELATIF AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Lire pages 175-187

## Responsabilités

### La responsabilité dans la relation Intermédiaire non-lié – client- assureur :

Demande de dommages et intérêts de la part du client sur :

- Violation du contrat d'assurance : **envers l'assureur**
- Mauvais conseil ou conseil erroné: **envers l'intermédiaire non lié** pour violation du contrat de courtage
- Autres dommages causés à l'occasion d'une visite chez le client : **envers l'intermédiaire non lié**

*Lorsqu'un intermédiaire non lié engage un employé, il répond des actes de celui-ci comme de ses propres actes. En gros il assume les actes de son employé.*

*Il peut par contre lui réclamer des dommages et intérêts pour violation du contrat de travail.*